

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מרב מיכאלי

פ/25/2160

הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון – רישום הורה נוסף), התשפ"ג–2023

- תיקון סעיף 21 1. בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה–1965¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 21 –
- (1) בכותרת השוליים, במקום "שם האב כשהאישה פנויה" יבוא "רישום הורה";
- (2) האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
- "(ב) שם ההורה הנוסף של הילד הנולד מתרומת זרע יירשם על פי הודעת שני ההורים כאחד, או על פי פסק דין של בית משפט או בית דין מוסמך.
- הוראת מעבר 2. ההורה הנוסף שהחל בהליך אימוץ שטרם הושלם ערב תחילתו של חוק זה, יוכל להירשם במרשם האוכלוסין לפי הוראות סעיף 21 לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, אף ללא צורך בהשלמת הליך האימוץ.

דבריו הסבר

מסיבות רבות, בישראל של המאה ה-21 יותר ויותר ילדות וילדים נולדים מתרומת זרע. אולם שהחוק הישראלי אינו מסדיר את רישום ההורה הלא-ביולוגי השותף להבאת הילדים הללו לעולם. כתוצאה מכך, נפגעת זכותם של הילדים האלה לשני הורים הרשומים רישום פורמלי שחלות עליהם הזכויות והחובות של הורה לילד.

מטרתה של הצעת החוק היא לאפשר הליך של רישום בן או בת הזוג, שאינם ההורה הביולוגי, בסמוך לאחר לידת הילדה או הילד באופן שמשווה את זכויותיהם של אלו שנולדו מתרומת זרע לאלו של ילדות וילדים שנולדו כתוצאה מהתעברות טבעית. ברוב המקרים מדובר בזוגות הבוחרים להביא יחד ילד לעולם, ובשל המנגנון הביולוגי רק אחד ההורים יכול להיות קשור ביולוגית לילד, הגם ששני ההורים מתפקדים כהורים מלאים לכל דבר ועניין.

בהתאם למצב החוקי הקיים, בני זוג, גבר ואישה, נשואים, נרשמים באופן אוטומטי כהורי הילדה או

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 270.

הילד הנולדים, מתוך הנחה כי הבעל הוא האב הביולוגי. אולם החוק לא חל, למעשה, כשהאב בהודעת האם אינו האב הביולוגי, והילדה או הילד נולדו כתוצאה מתרומת זרע.

עד עתה נדרש ההורה הנוסף שאינו ההורה הביולוגי לעבור תהליך בירוקרטי של אימוץ על מנת להירשם כהורי הילדים. יצוין שביום 12.5.2012 הודיע היועץ המשפטי לממשלה כי מעתה בן זוג של הורה נוסף לא יזדקק לתהליך אימוץ ממושך.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/20/3792).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/4036) ועל ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/20/5869), על שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/21/543), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברת הכנסת איתן גינזבורג (פ/22/138), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת איתן גינזבורג (פ/23/78), על ידי חברת הכנסת מיקי לוי (פ/23/554) ועל ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/23/712) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת עידן רול (פ/24/577), על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/24/579) ועל ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/24/1930).

הצעת החוק זהה לפ/24/1930 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט"ו בשבט התשפ"ג (06.02.2023)